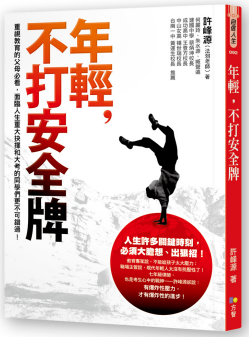
20260326讀書會

- 許峰源-法羽老師簡介
- 1982年生。新北市三重高中；國立臺灣大學法律學系畢業(書卷獎)。
- 大四應屆律師高考及格；執業律師(95臺檢證字第6922號)2006年～。
- 目前專職寫作。





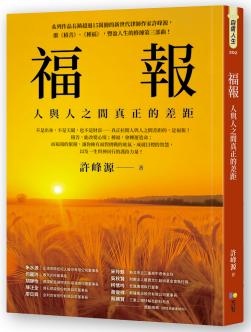














繼承人中之一人
在外有高額負債
會有什麼繼承風險
運用人壽保險幫忙化解

被繼承人

預立遺囑將全部遺產

分配給其他繼承人

債權人可以代位

負債繼承人

行使特留分扣減權

繼承人達成
遺產分割協議
將全部遺產分配
給其他繼承人
債權人可以主張
撤銷遺產分割協議契約

繼承人達成默契
全部遺產都不處理
維持公同共有狀態
債權人依舊可以代位
提起分割公同共有物訴訟

釜底抽薪
解決方法
就是直接
「拋棄繼承」

債權人無法針對
負債繼承人拋棄繼承
主張任何法律權利
因為拋棄繼承本質上
包含拋棄財產、債務
是「人格法益權利」

如果錯過拋棄繼承的
三個月期限
遺囑執行、遺產分割協議
遺產分割訴訟
可能將外部債權人扯進來
事情就會變得很複雜

憑什麼要
負債繼承人拋棄繼承
對於兄弟姐妹的愛嗎
不懂人情世故
一輩子到哪都是事故啊

透過高額人壽保險
讓受益人立刻馬上拿到
遺產外的人壽保險金
補償負債繼承人指定的人
交換拋棄繼承
斷絕債權人追討遺產

不建議
受益人直接填寫
負債繼承人指定的人
還是有風險
都送醫急救了
不用管贈與稅了啦

如果負債繼承人
還是白目拿翹
受益人手上握有現金
當然可以直接跟債權人
談判和解清償債務

透過遺囑搭配人壽保險
將家業的所有權
直接歸屬其他繼承人
載明現金補償條款
由取得遺產的繼承人
補償負債繼承人特留分

透過公證遺囑
至少先把
家業所有權守住了
把這件事情限縮在
負債繼承人特留分的
現金補償就好

被繼承人不是債務人
被繼承人生前主動
將遺產內的財產
轉入遺產外的人壽保險
降低遺產總額、特留分
債權人完全沒辦法

圓滿遺產保護三部曲

公證遺囑

現金補償條款

人壽保險

父母替子女買的房子
預留一次清償房貸
人壽保險金
「雙保險的智慧」

替子女、孫子買的房子
通常不一次全款買清
頭期款、裝潢、傢俱家電
留每月貸款讓年輕人繳
給他們一點生活壓力
承擔責任、成長、成熟

天下父母心

父母不會真的放生子女

會在後面看著顧著

再為子女偷偷買一張

高額人壽保險

受益人填寫扛房貸的子女

父母活著有父母靠
父母真的離世了
子女立刻馬上拿到的
遺產外的人壽保險金
一次還清所有房貸
「雙保險的智慧」

年繳500萬元
6年總繳3000萬元
解約金保本
只是換個帳戶放錢
創造2倍6000萬元保額
不受遺產稅凍結

假設房貸6000萬元
完全靠自己提撥
必須扎扎實實
拿出6000萬元現金
放在銀行不能動

被繼承人死亡時
扛房貸的子女無法
立刻拿到銀行6000萬元
會被遺產稅凍結
其他繼承人不見得同意
縱使有遺囑也可能有紛爭

假設房貸6000萬元
最簡單就是買人壽保險
只要提撥3000萬元
其餘3000萬元
由保險公司幫忙分攤
多出3000萬元可以花

被繼承人死亡時
扛房貸的子女可以馬上
拿到6000萬元人壽保險金
不受遺產稅凍結
不用經過其他繼承人同意
不用執行沒有紛爭

新聞故事
向華強2千億遺產
不留給兒子
隔代傳承給孫子

高資產客戶
當年養兒子沒經驗
突然賺到大錢
有些第二代揮霍成性
沒有受到良好教育
無法真正掌管家業

一代懂吃

二代懂住

三代才懂文化藝術

立德、立功、立言

羅漢、菩薩、佛經

老年有孫子後
有錢有經驗、有人生閱歷
更有生命智慧
懂得給孫子良好教育
帶領孫子積善種福
為家族累積福報

高資產客戶
聽到孫子
眼睛往往為之一亮

透過遺囑搭配人壽保險
將家業的所有權
歸屬孫子
載明現金補償條款
由取得遺產的孫子
現金補償兒子特留分

讓受益人、孫子
立刻馬上拿到的
人壽保險金
完成對兒子的現金補償
必要、緊急時
壓縮遺產、特留分

圓滿隔代傳承三部曲

公證遺囑

現金補償條款

人壽保險

不要只會談
投資報酬率
創富、守富、傳富
不要只圍繞錢、錢、錢
高層次的高資產客戶
更關注「福慧傳家」

金錢無法傳承
唯有福慧得以傳家

自書遺囑
加上公證人認證
能夠取代
公證遺囑嗎

自書遺囑

應自書遺囑全文

記明年、月、日

並親自簽名

公證遺囑

二人以上見證人

在公證人前口述遺囑意旨

由公證人筆記、宣讀、講解

經遺囑人認可後

記明年、月、日

公證人、見證人、遺囑人簽名

見證人
在場見聞遺囑人
於公證人前口述遺囑意旨
由公證人做成公證遺囑書面
確認公證遺囑內容
係出自遺囑人真意
與其口述遺囑意旨相符

口述遺囑意旨

必須由遺囑人親自

口頭陳述、用言詞為之

不得以其他舉動表達

例如，點頭、搖頭或擺手

以確保遺囑內容之真確

防止他人左右或誤解

自書遺囑
加上公證人「認證」
本質上
還是自書遺囑
頂多證明
「簽名是真的」

自書遺囑
加上公證人認證
自行負責
遺囑法定要件
是否符合

自書遺囑

如果這次出國旅遊

發生意外回不來

我的全部遺產要給

李珠琅

最高法院108台上444判決

自書遺囑

忘記填上年月日

公證人認證時

有明確記載年月日

遺囑無效

自書遺囑
加上公證人認證
無錄影、無見證人
遺囑人的遺囑能力
認知狀態、精神狀態
訴訟進行最大爭點

張榮發遺囑案
確認遺囑真正之訴
打了八年才確定
就是這個爭點
張榮發的認知狀態

持經公證人認證
自書遺囑
到銀行辦理存款繼承
銀行不見得會接受
繼承人提異議、訴訟證明

自書遺囑
加上公證人認證
自行負責遺囑的保存
公證人會永久留存
「繕本影本」
遺囑保管人、執行人風險

民間公證人
親自參與、體驗、製作
公證遺囑
是最麻煩卻也最嚴謹
法律效力最穩固
記得繼承無法重來

我們訂閱制讀書會
不是「稅務課程」
我們是一起學習成為
「高額人壽保險專家」

2025年
台灣死亡人數20.2萬人
僅約6.4%、1.3萬人
要繳納遺產稅
超過90%以上的家庭
有繼承風險

遺產稅真正的風險
不是稅單上的繳款金額
是遺產凍結後的現金風險
縱使只要繳納10萬元
從被繼承人死亡開始
所有遺產就被凍結

遺產稅

六個月內申報

等待國稅局審核發單

二個月內繳納

每三天罰1%的滯納金

三十天後就送強制執行

「預留稅源」

不要再講這句話

高資產客戶的誤解很深

客戶總是說已經預留很多

存款、股票、不動產

但這些都會被遺產稅凍結

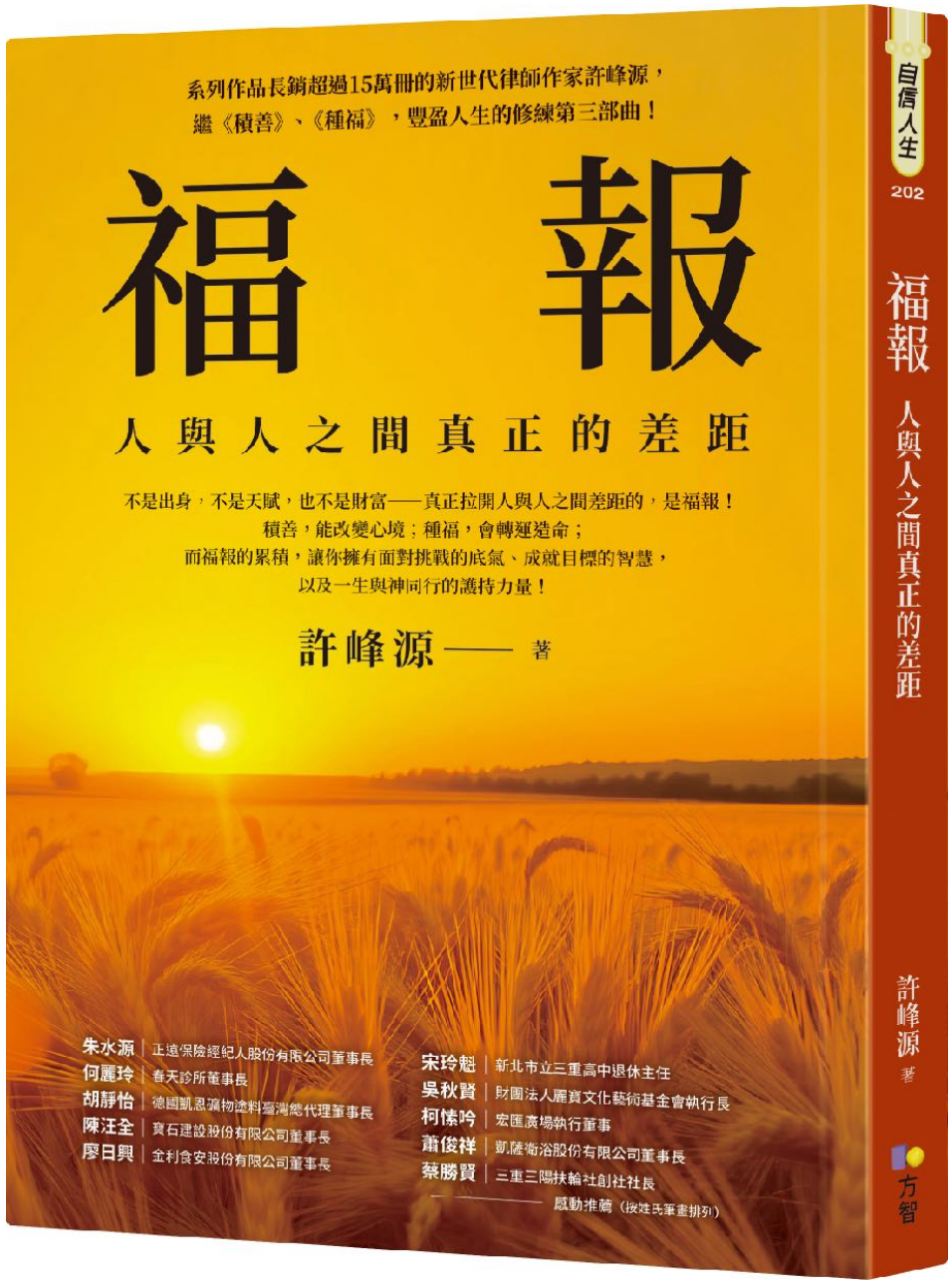
人壽保險金
是受益人領取的財產
不是被繼承人的遺產
不受遺產稅凍結
受益人立刻馬上拿到的
遺產外現金

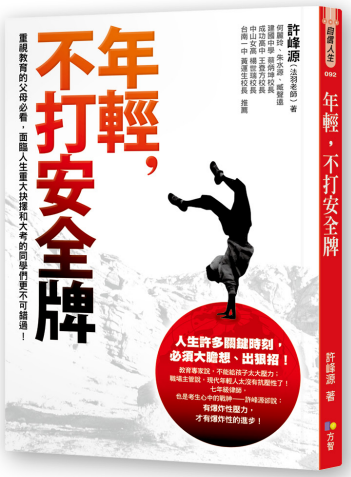
實質課稅原則
列入遺產總額計算
只是擬制遺產
如實申報就好
人壽保險金依舊是受益人
立刻拿到的遺產外現金

人壽保險
核心價值、意義
在於當風險事故發生時
立刻馬上讓受益人
領到高額人壽保險金
挽救風險事故發生的家庭

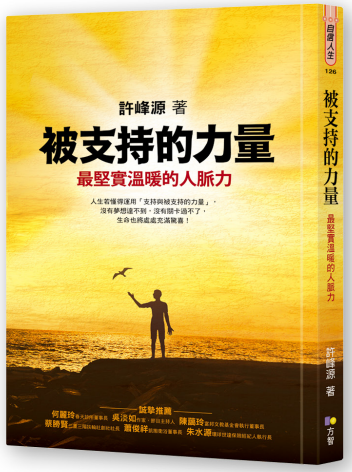
你的本分本業就是
「賣保險」
永遠記得你是
「高額人壽保險專家」

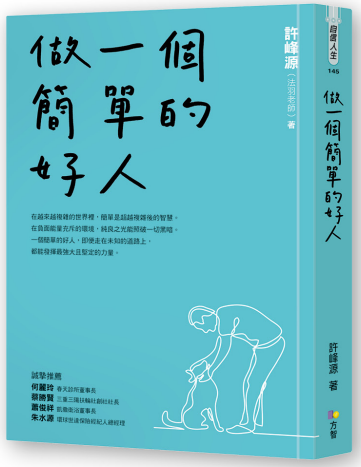
2025年10月最新第8本著作出版




年輕，不打安全牌
許峰源 著


心的強大，才是真正的強大
許峰源 著

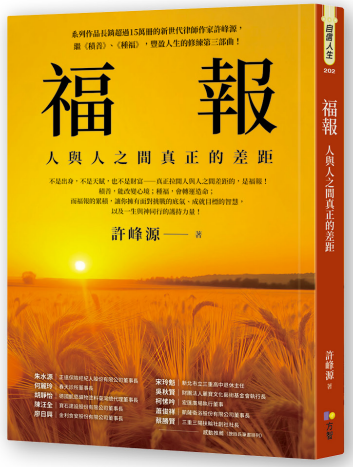

許峰源 著
被支持的力量
最堅實溫暖的人脈力


做一個簡單的好人
許峰源 著


內心的太陽一直都在
許峰源 著


積善
生命的改變，始終源於心念
許峰源 著


種福
做內心覺得應該做的事
許峰源 著


福報
人與人之間真正的差距
許峰源 著



請搜尋：許峰源-法羽老師